

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5094469-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIORMENTE AJUIZADA. NÃO É CABÍVEL A DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA, POIS JÁ HOVE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ANTERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, §1º DO CPC E DA SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO À 5ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juizado Especial Federal Adjunto à 5ª Vara Federal de Duque de Caxias, suscitado. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5094469-41.2024.4.02.5101

510015015620 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5094469-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, tendo como suscitante o Juizado Especial Federal Adjunto a 4ª Vara Federal de Duque de Caxias e como suscitado o Juizado Especial Federal Adjunto a 5ª Vara Federal de Duque de Caxias.

O Juízo de origem (Juizado Especial Federal Adjunto a 5ª Vara Federal de Duque de Caxias) declinou de sua competência em favor do Juizado Especial Federal Adjunto à 4ª Vara Federal de Duque de Caxias ao fundamento de que *"a presente ação é idêntica à distribuída anteriormente ao Juízo da 4ª Vara Federal de Duque de Caxias sob o número 5014139-40.2023.4.02.5118, e que foi julgada improcedente"*.

Redistribuído o processo ao Juizado Especial Federal Adjunto à 4ª Vara Federal de Duque de Caxias, este Juízo suscitou conflito negativo de competência. Transcrevo trecho da decisão:

"Trata-se de ação em que a parte autora objetiva a averbação de período de atividade no CNIS, bem como a concessão de aposentadoria por idade/tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo.

Originalmente, ajuizada perante a 5ª Vara Federal de Duque de Caxias, aquele Juízo declinou de sua competência em favor deste Juízo, considerando que a presente é idêntica a ação nº 5014139-40.2023.4.02.5168, que aqui tramitou e que foi julgada improcedente (processo 5014139-40.2023.4.02.5118/RJ, evento 22, SENT1).

Ocorre que, como dito, uma vez que o processo anterior teve sentença de mérito transitada em julgado, não cabe redistribuição por dependência, cuja previsão é apenas para feitos que tenham sido extintos sem apreciação do mérito (art. 286, II, do CPC).

Ademais, ainda que o caso fosse diverso (conexão ou continência), nos termos do art. 286, I, do CPC, admitir-se-ia a modificação da competência se no Juízo prevento não tivesse sido proferida sentença de mérito, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC que repetiu o teor da Súmula

Parecer do MPF anexado ao evento 6, PARECER1, manifestando-se pela competência do Juizado Especial Federal Adjunto à 5ª Vara Federal de Duque de Caxias.

É o relatório. Decido.

VOTO

O Juízo suscitado declinou de sua competência sob o fundamento de que haveria conexão ação distribuída anteriormente ao Juízo da 4ª Vara Federal de Duque de Caxias sob o número **5014139-40.2023.4.02.5118**, e que foi julgada improcedente.

Dispõe o art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

*§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, **salvo se um deles já houver sido sentenciado.***

No mesmo sentido dispõe a Súmula 235 do STJ, que possui o seguinte enunciado:

"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

Como bem salientou o MPF, em seu parecer, "*o que se verifica é a inexistência de qualquer alteração substancial nas ações ajuizadas, visto que ambas foram movidas por MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MAGALHAES em face do INSS objetivando que seja concedida aposentadoria por idade, uma vez que alega que a contagem do INSS está equivocada. A saber, constata-se que, in casu, houve tão somente o aumento do valor da causa em decorrência do lapso temporal*".

No entanto, o mérito da ação anterior já foi julgado, cuja sentença julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade (processo 5014139-40.2023.4.02.5118/RJ, evento 22, SENT1).

Logo, não é cabível a distribuição por dependência, pois já houve sentença de mérito no processo anterior, de modo que é competente para processar e julgar o feito do Juizado Especial Federal Adjunto à 5ª Vara Federal de Duque de Caxias.

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juizado Especial Federal Adjunto à 5ª Vara Federal de Duque de Caxias, suscitado**. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente.